

1501077-02.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268076/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 20589823 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 6673/21/050 - DEL.SEC.BAURU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501077-02.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501077-02.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268076/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 20589823 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 6673/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2268076 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2268076 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 6673/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SANTOS RIBEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Bruno Santos Ribeiro, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, da Lei 10.826/03.

Já o acusado Matheus Henrique Gonzales, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

Segundo a denúncia, o acusado Bruno Santos Ribeiro, no dia 30 de setembro de 2021,

por volta de 23h30, na Alameda Babilônia, número 10-48, bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, mantinha em depósito 189,57 gramas de maconha, 817,76 gramas de cocaína e 200,93 gramas de crack, para fins de tráfico. Ainda, segundo a exordial, o acusado Bruno Santos Ribeiro, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, possuía 07 munições calibre 0.38, CBC, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também, segundo a inicial, o acusado Matheus Henrique Gonzales, no dia 01 de outubro de 2021, por volta de meia noite, na Rua José Gonçalves, número 01-184, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Bauru-SP, possuía um revólver calibre 0.38, da marca Taurus, de uso restrito, e 05 cartuchos íntegros da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 29/34), auto de exibição/apreensão (fls. 35/38), laudo de constatação preliminar (fls. 41/54), laudo definitivo (fls. 163/169), laudo dos projéteis (fls. 146/151), laudo da faca e balança (fls. 159/163).

Pelos crimes, foram os acusados presos em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 104/110), foi o estado flagrancial, no tocante a ambos, convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 175/176, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação do acusado.

Os réus foram citados (fls. 230 e 233), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 180/189 e 262).

Na decisão de fls. 212/214, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 261/264 foram ouvidas as testemunhas PM Edson Luiz Forte, PM Fabio da Fonseca Augusto, Valter Picoli Guivarra e Marilene Maria de Oliveira. Na mesma ocasião, a D. Defesa pediu a oitiva das testemunhas de defesa Cibele Aparecida Leal e Paulo de Lucas, além da juntada das filmagens descritas pelos policiais, pleitos deferidos.

Na audiência em continuação de fls. 328/330, foram ouvidas as testemunhas de defesa Cibele Aparecida Leal e Paulo de Lucas e interrogados os réus. Na mesma ocasião, foi determinada a expedição de ofício à Polícia Militar, visando o encaminhamento do vídeo integral da abordagem.

Às fls. 362, em cumprimento à ordem superior, os réus foram postos em liberdade.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 381/390 pugnando, em suma, pela absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Já a D. Defesa Constituída do acusado Bruno Santos Ribeiro às fls. 391/392 pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de materialidade.

A Defensoria Pública às fls. 397/398 e 401/406, no que tange à Matheus Henrique Gonzales, pediu, em resumo, pela absolvição por falha no arcabouço probatório ou o lançamento da pena no mínimo legal, fixando-se o regime inicial aberto com a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

Com efeito, no âmbito do respeitável Habeas Corpus nº 718739, a r. decisão monocrática de fls. 349/361 concedeu a ordem para anular as provas colhidas mediante ingresso no domicílio e as delas derivadas.

As provas, corpo de delito, no tocante a todos os delitos foram obtidas nos domicílios dos acusados.

É a menção da exordial (fls. 03): Numa máquina de lavar roupas, os policiais localizaram uma caixa de papelão. Nela havia uma balança de precisão, um tijolo de pasta base de cocaína, pedras de crack embrulhadas em um saco plástico e alguns pinos de cocaína. Na garagem do imóvel encontraram um pote plástico com uma peça prensada de maconha, envolta em saco plástico. Na cozinha, numa gaveta da pia havia 3.020 reais. Num armário havia 2.314 reais e mais um caderno com anotações das vendas de drogas e, num saco plástico havia 07 munições calibre 0.38. O denunciado disse que adquiriu as munições, do denunciado Matheus, informando o endereço dele [Rua José Gonçalves, número 01-184]. Os policiais seguiram até a casa de Matheus. Lá foram atendidos pelo denunciado Matheus. Ele foi questionado sobre armas de

fogo; disse que nada possuía; franqueou a entrada dos policiais. Rente a um muro de tábuas, os policiais encontraram um revólver calibre 0.38, Taurus, cabo de madeira e cano curto, municiado com 05 cartuchos íntegros CBC. Por isso, todas elas devem ser consideradas nulas (inválidas), o que fragiliza a materialidade e autoria.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de Drogas – Prejudicado – HC 680.686/SP do STJ – Reconhecida a nulidade das provas obtidas – Absolvição do acusado. Receptação – Insuficiência probatória – Crime anterior não comprovado – Ausência de materialidade delitiva – Absolvição mantida.

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1503601-83.2020.8.26.0536, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 10/06/2022)

Os demais atos são desdobramentos da prova declarada nula por respeitável Instância Superior. Logo, incide, na espécie, o princípio in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal, e, desta feita:

ABSOLVO O ACUSADO BRUNO SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelas infrações descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

ABSOLVO O ACUSADO MATHEUS HENRIQUE GONZALES, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pela infração contida no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe.

No mais, manifeste-se o Ministério Público acerca do pedido de restituição de fls. 391/392.

Regularize a z. serventia o tarjamento do feito.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA